SEGUNDO EJERCICIO

SUPUESTO Nº 2

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AEAT ... : Agencia Estatal de Administración Tributaria.
IRPF .... : Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IVA..... : Impuesto sobre el Valor Añadido.
LGT ..... : Ley General Tributaria.
RGR :... : Reglamento General de Recaudación.
TEAR... : Tribunal Económico Administrativo Regional.

INFORMACIÓN PARA CONTESTAR AL SUPUESTO

Rodrigo de Narváez y Juan de Amézqueta, domiciliados en Ciudad Real, constituyeron en su día las sociedades mercantiles PENTAPOLIN S.A. (en adelante PENSA), y ALIFANFARON S.A. (en adelante ALISA). Además, Rodrigo y Juan crearon la comunidad de bienes BARATARIA C.B. en la siguiente proporción: Rodrigo 60% y Juan 40%.

Respecto de los sujetos anteriores, se tiene conocimiento de la información que se recoge en los epígrafes **I.)** a **XIV.)** siguientes, datos que serán necesarios para contestar a las cuestiones que se plantean en los apartados PRIMERO a DÉCIMO de este supuesto.

I.) El 23 de Julio de 2.004, a la sociedad PENSA le incoó un acta de disconformidad una Unidad Regional de Inspección, con el siguiente resultado:

Cuota: 1.000€. Intereses de demora: 200€. Total: 1.200€

Se notificó la liquidación el día 12 de noviembre. Ese mismo día también se le notificó la sanción que le correspondía por el acta de Inspección, por importe de 500€. El día 10 de diciembre, PENSA reclama ante el TEAR la liquidación y la sanción. El día que finaliza el plazo de ingreso no ingresa y solicita ante el mismo Tribunal, la suspensión aportando aval bancario.

El día 7 de enero de 2.005, PENSA recibe la notificación de la providencia de apremio correspondiente. PENSA considera que no es correcta esta providencia.

II.) Rodrigo tiene garantizado el aplazamiento de una deuda tributaria con una hipoteca inmobiliaria unilateral a favor del Estado. Llegado el vencimiento no realizó el pago, por lo que, el 05-07-2004, recibió de la AEAT la notificación de la providencia de apremio por un importe de 12.000€. El resto de los bienes de Rodrigo son:

a.- una cuenta bancaria junto con otros dos titulares y con un saldo a fecha 10-09-2004 de 6.000€;
b.- un sueldo con una percepción mensual de 1.472,40€ líquidos; y
c.- un vehículo valorado en 20.000€.

El salario mínimo interprofesional es de 490,80€ al mes.

III.) El 2 de julio de 2004 Juan planteó ante la Administración tributaria una consulta tributaria escrita. La consulta cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 88. 2 de la LGT. El 2 de septiembre recibió la contestación de la Administración tributaria, la cual tiene efectos vinculantes.

Por otro lado, el 20 de Julio de 2004 Juan tenía que cumplir con sus obligaciones tributarias, pero pospuso este cumplimiento por estar pendiente de la contestación a la consulta formulada.

IV.) La Administración tributaria notificó a Juan el 7 de julio de 2004 el inicio de un procedimiento inspector. La primera actuación inspectora tuvo lugar el 13 de

agosto. En el curso de las actuaciones inspectoras Juan manifestó ante el actuario que no podía aportar unas facturas porque las había perdido.

V.) A Rodrigo le giró la AEAT una liquidación provisional a ingresar por el concepto IRPF, que no fue recurrida en plazo. Posteriormente se le notifica la providencia de apremio ya que no pagó la deuda en periodo voluntario. Rodrigo ha presentado recurso de reposición contra la providencia, alegando que no se han tenido en cuenta una serie de deducciones.

VI.) Además, Rodrigo recibe a la vez, varias notificaciones de providencias de apremio, y como tiene esa costumbre, va a recurrir todas ellas, pero alegando diversos motivos:

a) multa de tráfico: la recurre porque el agente de la Guardia Civil no le indicó el motivo exacto por el que lo denunció.
b) liquidación provisional por el IVA: la recurre porque piensa que no se tuvo en cuenta determinado IVA soportado.
c) multa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana: la recurre porque dice que no ha recibido notificación en periodo voluntario.
d) liquidación provisional por el IRPF: la recurre porque se le había concedido aplazamiento en voluntaria, y lo está cumpliendo.

VII.) Meses más tarde, Rodrigo recibe notificación de providencia de apremio por multa proveniente de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y como es su costumbre, presenta, ante la AEAT, recurso de reposición contra la providencia de apremio, basándose en la falta de notificación en periodo voluntario. Posteriormente se le notifica por la misma deuda, diligencia de embargo de cuentas bancarias y decide también recurrirla.

VIII.) PENSA ha presentado fuera de plazo y atendiendo al segundo requerimiento formulado por la Administración, la declaración de operaciones con terceras personas (modelo 347) con información relativa a 25 clientes y 25 proveedores por importe de 30.000€ y 20.000€ respectivamente. Se observa que a varios clientes se les ha imputado un total de 1.000€ cuando la cantidad correcta es de 21.000€.

IX.) El agente tributario Juan Gallo de Andrada se personó el día 20 de agosto de 2004 en el domicilio fiscal de la sociedad ALISA sito en Ciudad Real con objeto de efectuar una notificación. El representante legal de la empresa manifiesta que la entidad ha cambiado su domicilio fiscal a Badajoz, aportando una escritura pública de cambio de domicilio social de fecha 12 de julio de 2004, y se niega a firmar y a recibir la notificación. La declaración de cambio de domicilio fiscal se presentó en la AEAT el día 22 de agosto de 2004.

X.) La comunidad de bienes BARATARIA es deudora a la Hacienda Pública por los siguientes conceptos:

CONCEPTO-PERIODO	PRINCIPAL	RECARGO DE APREMIO	IMPORTE TOTAL PENDIENTE
Acta IVA 2° trimestre 2002	6.000€	1.200€	7.200€
Retenciones IRPF 2003	4.000€	800€	4.800€
SANCION del año 2002	1.000€	200€	1.200€
TOTAL	11.000€	2.200€	13.200€

El órgano de recaudación competente dicta el día 1 de septiembre un acuerdo de derivación de responsabilidad, notificándose a Rodrigo el día 12 y a Juan el 22 de septiembre.

XI.) Se adopta medida cautelar el día 10 de julio de 2004, consistente en el embargo de la vivienda habitual de Juan respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria por deudas de la Sociedad PENSA.

XII.) Juan desarrolla una actividad económica sujeta al IVA en régimen general, por lo que durante el ejercicio 2003 ha presentado las autoliquidaciones trimestrales del IVA dentro de los plazos correspondientes.

Durante el año 2003 ha efectuado operaciones con las siguientes personas y entidades:

HERMANOS PINZONES SL.

a) Importe total de entregas de bienes y servicios 30.000€, de las que una operación por importe de 5.000€ está exenta de IVA.
b) Importe total de adquisiciones de bienes y servicios 15.000€.

SR. DE PASAMONTE.

a) No hay entregas.
b) Importe total de adquisiciones de bienes y servicios 4.000€. Este importe corresponde en su totalidad al pago de servicios profesionales habiéndose practicado la retención legal del 15%.

COMUNIDAD DE BIENES "LA MANCHEGA".

a) Importe total de entregas de bienes y servicios 40.000€.
b) No hay adquisiciones.

XIII.) El Jefe de la Unidad de Inspección correspondiente, se personó el 10.12.04 en las oficinas de la sociedad ALISA, sitas en Badajoz, para iniciar actuaciones inspectoras de carácter parcial con relación al IVA del ejercicio 2003.

El actuario fue recibido en la sede de la sociedad por el Director Financiero, quien se negó a firmar la diligencia sin recibir instrucciones del Director General. Como medida cautelar, el actuario ordenó el precinto de la documentación contable de la compañía.

XIV.) Al día siguiente (11.12.04), el mismo Jefe de la Unidad de Inspección citada, basándose en la información de que dispone la AEAT, requirió a determinadas entidades financieras la confirmación de una serie de datos relativos a Juan.

Para ello, el citado Jefe de Unidad y un Agente Tributario, debidamente acreditados, se han personado en las entidades y han levantado diligencias

instando a que, en el plazo de 15 días, comunicaran los rendimientos de capital mobiliario abonados a Juan, así como las transacciones de valores negociables que hubiera efectuado con su intermediación.

CUESTIONES PLANTEADAS

APARTADO PRIMERO

En relación con el epígrafe **I.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Cuáles son los efectos de la presentación de los recursos sobre el fondo?. ¿Qué efectos tienen la presentación de los escritos sobre la suspensión?. ¿Ante quién debe presentarse la reclamación?.

B) ¿Es correcta dicha providencia de apremio?. ¿Qué acciones ordinarias puede interponer PENSA?.

C) ¿Cuál es la cantidad total que debe avalar PENSA, si quiere suspender totalmente la deuda y su sanción?.

D) Si el día 15 de enero de 2.006, estando aún sin resolver la reclamación, PENSA decide que quiere pagar el total de la deuda más la sanción, ¿cuál es la cantidad que debe pagar del acta, sanción e intereses?. ¿Cuál son las fechas de inicio y final del computo de los intereses?.
Suponga los siguientes intereses: demora 4.25%, legal 3.00%, y el de mercado 2.75%.

E) ¿En qué casos las reclamaciones económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento abreviado?.

APARTADO SEGUNDO

En relación con el epígrafe **II.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Puede Rodrigo designar otros bienes para que la Unidad de recaudación pueda realizar el cobro de la deuda?.

B) ¿Cuál es el orden de ejecución de los bienes del deudor?.

C) La garantía hipotecaria en su momento aceptada se cuantifico en 150.000€. ¿Pueden embargarse otros bienes antes de ejecutar dicha garantía?.

D) En fecha 10-09-2004 con unos interese devengados de 110€ se genera una diligencia de embargo bancaria. ¿Cuál será el importe de dicha diligencia?.

E) Suponiendo que se le pudiese embargar el sueldo, qué importe se embargaría de la nomina mensual.

F) El día 11-10-2004, con unos intereses devengados de 175€ y unas costas de 750€, Rodrigo señala una cuenta bancaria de la que es titular único con un saldo de 50.000€. ¿Por qué importe se embargaría dicha cuenta suponiendo que no se hubiera realizado ningún ingreso?.

APARTADO TERCERO

En relación con los epígrafes siguientes conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Epígrafe III.): Juan no está de acuerdo con la contestación a la consulta planteada y decide interponer un recurso de reposición a la misma. ¿Es correcta esta actuación?. ¿Por qué?.

B) Epígrafe III.): ¿Puede posponer Juan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta el 3 de septiembre?.

C) Epígrafe IV.): En el procedimiento iniciado en este supuesto por la Administración tributaria, el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento, ¿desde qué fecha se contará?.

D) Epígrafe IV.): El hecho de que no pueda aportar las facturas, ¿en qué documento lo reflejará el actuario?.

E) Epígrafe IV.): Enumerar dónde se documentan las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos.

F) ¿Qué órgano integrado en el Ministerio de Economía y Hacienda velará por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios?.

APARTADO CUARTO

En relación con los epígrafes siguientes conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Epígrafe V.): ¿Cuál es el procedimiento a seguir en relación con el recurso presentado?.

B) Epígrafe VI.): ¿Cuáles son las consecuencias tributarias en cada caso?.

C) Epígrafe VII.): ¿Quién es el órgano competente para resolver en cada caso?.

D) En general, ¿cuáles son los motivos de oposición admisibles contra la providencia de apremio?.

E) ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de reposición ante una providencia de apremio?.

APARTADO QUINTO

En relación con el epígrafe **VIII.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Determinar la sanción a imponer por presentación fuera de plazo.

B) Determinar la sanción a imponer por los datos incorrectos contenidos en la declaración.

C) Determinar la sanción a imponer por incumplimiento del requerimiento.

D) ¿Cuál es el tipo de infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta? y ¿cuál es la sanción aplicable?.

E) ¿Cuál es el tipo de infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar autoliquidación que incluya las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta? y ¿cuál es la sanción aplicable?.

APARTADO SEXTO

En relación con el epígrafe **IX.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿En qué modelo debió presentar ALISA el cambio de domicilio fiscal y en qué provincia?.

B) ¿Puede presentar la solicitud de cambio de domicilio de forma telemática?. En caso afirmativo indicar cuáles son los requisitos para su presentación.

C) ¿Cuál es el plazo de presentación?. ¿Qué día surte efecto el cambio de domicilio fiscal?

D) En caso de cambio de domicilio fiscal de personas físicas, indicar ¿cómo y cuándo debe comunicarse a la AEAT?.

E) ¿Qué efectos legales produce el rechazo de la notificación por parte del representante legal de ALISA?.

F) Ante la negativa del representante legal a recibir la notificación, ¿puede hacerse cargo de la misma otro empleado de ALISA?.

APARTADO SÉPTIMO

En relación con el epígrafe **X.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Qué tipo de responsabilidad es la de los partícipes de una comunidad de bienes?.

B) ¿Cuál es el importe de la derivación de responsabilidad efectuada a los comuneros?.

C) ¿Qué plazo se concede a los comuneros para efectuar el ingreso de la deuda?.

D) ¿Puede la AEAT proceder a compensar un crédito reconocido a favor de un hijo de Juan, con la deuda derivada a Juan?.

E) ¿Pueden los responsables impugnar el acuerdo de derivación de responsabilidad?.

F) En aquellos casos en que la responsabilidad solidaria haya sido declarada y notificada al responsable antes del vencimiento del período voluntario de pago de la deuda, ¿cuál es el procedimiento a seguir para exigir la responsabilidad?.

APARTADO OCTAVO

En relación con el epígrafe **XI.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿Está correctamente adoptada la medida cautelar, teniendo en cuenta que aún no se ha dictado el acuerdo de declaración de responsabilidad?.

B) El 10 de octubre de 2004 se notifica la declaración de responsabilidad subsidiaria, sin que se efectúe el ingreso de la deuda en período voluntario, por lo que se le notifica la providencia de apremio el día 22 de diciembre de 2005. ¿Se podría convertir en definitiva la medida cautelar adoptada?. ¿A partir de que día?.

C) Si el 15 de septiembre de 2004 se hubiese anotado sobre la vivienda habitual un embargo preventivo a favor de otro acreedor, ¿cómo afectaría a la posible conversión de la medida cautelar en definitiva?.

D) Si el día 22 de junio de 2004 un acreedor hubiera inscrito su embargo sobre el bien del deudor, ¿podría interponer la Hacienda Pública una tercería de mejor derecho?

E) ¿Cuál sería el órgano competente para la adopción de las medidas cautelares del artículo 81 de la LGT, si la gestión recaudatoria de las personas o entidades respecto de las cuales se adopta la medida cautelar estuviera atribuida a la Oficina Nacional de Recaudación?

F) ¿Cuál sería el órgano competente para la adopción de las medidas cautelares del artículo 81 de la LGT en el resto de los casos?

APARTADO NOVENO

En relación con el epígrafe **XII.)** conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) ¿En qué modelo habrá presentado Juan las autoliquidaciones trimestrales de IVA?. ¿Cuáles son los plazos para presentar estas autoliquidaciones?.

B) ¿En qué modelo presentará Juan el resumen anual del IVA 2003?. ¿Qué plazo tiene para presentarlo?.

C) Especificar qué personas o entidades, de las citadas en el epígrafe XII), deberá relacionar Juan en su declaración anual de operaciones con terceros (modelo 347) correspondiente al ejercicio 2003.

D) ¿Qué plazo tiene para presentar el modelo 347 del ejercicio 2003?. ¿Incluirá Juan en el modelo 347, la operación exenta de IVA?. Las operaciones que haya realizado Juan al margen de su actividad empresarial, ¿tiene que incluirlas en el modelo 347?. De la declaración anual de operaciones con terceros, ¿podrá resultar una cantidad a ingresar?. ¿Por qué?.

E) Relacione cada uno de los siguientes modelos con el apartado correspondiente.

Modelo	Declaración
a) 330	1. Pagos fraccionados IRPF. Empresarios y profesionales en estimación directa.
b) 130	2. IVA Exportadores.
c) 193	3. Declaración censal.
d) 036	4. Resumen anual de retenciones por rendimientos de capital mobiliario.

De los modelos anteriores, enumere cuáles corresponden a declaraciones informativas.

F) ¿Cómo se clasifican las declaraciones atendiendo al momento de su presentación?.

APARTADO DÉCIMO

En relación con los epígrafes siguientes conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:

A) Epígrafe **XIII.)**: ¿Es competente el Jefe de la Unidad de Inspección para realizar estas actuaciones?. ¿Son válidas las medidas cautelares adoptadas como las que especifica el enunciado?. ¿Qué efectos tiene la negativa del Director Financiero a firmar la diligencia?.

B) Epígrafe **XIV.)**:¿Es correcto solicitar los datos mediante una diligencia?. ¿Puede la

entidad financiera ampararse en el secreto bancario en alguna de las peticiones? ¿Tiene el Jefe de Unidad que solicitar autorización para llevar a cabo tales requerimientos?. ¿Debería primero la entidad solicitar a su cliente autorización?.

C) ¿Puede iniciarse una actuación inspectora sin previa citación?.

D) ¿Qué ocurre si en el curso de unas actuaciones inspectoras de carácter parcial, únicamente por un impuesto, el actuario descubre infracciones por otro impuesto?.

ANEXO II

PROGRAMA PARA EL INGRESO EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.

I. Organización del Estado y de la Administración Pública.

TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

TEMA 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

TEMA 3. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. Las organización judicial española.

TEMA 4. El Gobierno y la Administración. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. Personalidad jurídica de la Administración. Administración Institucional.

TEMA 5. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrativos.

TEMA 6. La Administración periférica del Estado. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados de Gobierno. Otros órganos periféricos.

TEMA 7. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local: La Provincia y el Municipio.

TEMA 8. La organización de la Unión Europea. Instituciones: El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.

II. Derecho Administrativo General y Régimen Jurídico del Personal.

TEMA 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento.

TEMA 2. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos: Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.

TEMA 3. El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común: Contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El silencio administrativo.

TEMA 4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa.

TEMA 5. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

TEMA 6. Órganos superiores de la función pública. Registro de personal. Programación y oferta de empleo público.

TEMA 7. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los funcionarios: Supuestos y efectos de cada una de ellas.

TEMA 8. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

TEMA 9. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

TEMA 10. Régimen de competencias específico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de personal.

III. Organización de la Hacienda Pública

TEMA 1. Actividad económica y actividad financiera. El sujeto de la actividad financiera. Funciones de la Hacienda Pública. La Hacienda Pública en la Constitución Española.

TEMA 2. Los ingresos de derecho público. Tributos: Concepto y clases. Los elementos estructurales del impuesto. Devengo. Exenciones.

TEMA 3. El Ministerio de Economía y Hacienda. Estructura y funciones.

TEMA 4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, naturaleza, objetivos, funciones y organización.

IV. Inspección y Gestión Tributaria

TEMA 1. Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. Los tributos: Concepto y clasificación.

TEMA 2. Los obligados tributarios. Derechos y garantías de los obligados tributarios.

TEMA 3. La obligación tributaria. Hecho imponible. Devengo. Bases imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

TEMA 4. La gestión de los tributos: Concepto. Los procedimientos de Gestión de los tributos: Iniciación y trámites. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada.

TEMA 5. La declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las retenciones. Los pagos fraccionados. Declaraciones informativas.

TEMA 6. Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración: Clases. La notificación y sus requisitos. La prescripción.

TEMA 7. Las obligaciones formales de los contribuyentes : Libros registros y facturas. La gestión censal. El Número de Identificación Fiscal.

TEMA 8. La inspección de los tributos: Concepto. Funciones de la inspección de los tributos. Personal inspector: derechos y deberes. Agentes de la Hacienda Pública: funciones en el área de Inspección.

TEMA 9. Funciones de la inspección de los tributos. Actuaciones de comprobación e investigación. Actuaciones de valoración. Otras actuaciones. Lugar y tiempo de las actuaciones.

TEMA 10. Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección. Facultades de la inspección. Documentación de las actuaciones: Comunicaciones e informes.

TEMA 11. Diligencias administrativas. La diligencia de constancia de hechos: Requisitos.

TEMA 12. Actas de Inspección. Concepto. Clases de actas.

TEMA 13. Obtención de información con trascendencia tributaria. Obtención por suministro. Obtención por captación.

TEMA 14. Infracciones y sanciones en materia tributaria. El delito fiscal.

V. Recaudación Tributaria.

TEMA 1. La recaudación: Concepto, objeto y organización. Normativa reguladora.

TEMA 2. Los obligados al pago de la deuda tributaria. Deudores principales. Sucesores en las deudas tributarias. Responsables solidarios y subsidiarios: Declaración y extensión de la responsabilidad.

TEMA 3. La extinción de la deuda tributaria (I). El pago o cumplimiento: Requisitos formales y medios de pago. Las garantías de la deuda tributaria: El derecho de prelación y la hipoteca legal tácita.

TEMA 4. La extinción de la deuda tributaria (II). Aplazamiento y fraccionamientos del pago. Competencia. Tramitación. Garantías. Falta de pago.

TEMA 5. La extinción de la deuda tributaria (III). Otras formas de extinción de las deudas: La compensación, la prescripción, la condonación. Créditos incobrables e insolvencias: Concepto, procedimientos y efecto. El procedimiento de deducción.

TEMA 6. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Participación de las Entidades de Crédito en el procedimiento de recaudación.

TEMA 7. La recaudación en período ejecutivo (I). Efectos. Recargos del período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Características. Providencia de apremio. Práctica de las notificaciones.

TEMA 8. La recaudación en período ejecutivo (II). Motivos de impugnación. Suspensión del procedimiento. Ingresos en el procedimiento de apremio: Plazos.

TEMA 9. El embargo. Ejecución de garantías. Orden de embargo. Las diligencias de embargo. Facultades de la recaudación.

TEMA 10. El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito: Procedimiento. Embargo de valores negociables. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.

TEMA 11. Embargo de bienes inmuebles. Las anotaciones preventivas de embargo: Requisitos. Embargo de bienes muebles. Otros embargos.

TEMA 12. Depósito y enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación del tipo. Formas de enajenación.

TEMA 13. Tercerías: Concepto, clases y requisitos. Ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria.

TEMA 14. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-admistrativas. Los Tribunales Económico-Administrativos.

ANEXO II

PROGRAMA PARA EL INGRESO POR PROMOCIÓN INTERNA EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.

I. Organización del Estado y de la Administración Pública.

TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.

TEMA 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento.

TEMA 3. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. Las organización judicial española.

TEMA 4. El Gobierno y la Administración. Designación, duración y responsabilidad del Gobierno. Personalidad jurídica de la Administración. Administración Institucional.

TEMA 5. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos administrativos.

TEMA 6. La Administración periférica del Estado. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados de Gobierno. Otros órganos periféricos.

TEMA 7. La Organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local: La Provincia y el Municipio.

TEMA 8. La Organización de la Unión Europea. Instituciones: El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado español.

II. Derecho Administrativo General y Régimen Jurídico del Personal.

TEMA 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones normativas con fuerza de Ley. El Reglamento.

TEMA 2. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos: Su motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.

TEMA 3. El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El silencio administrativo.

TEMA 4. Los recursos administrativos: Concepto y clases. El recurso de alzada. El recurso de reposición. El recurso extraordinario de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa.

TEMA 5. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos administrativos.

TEMA 6. Órganos superiores de la función pública. Registro de Personal. Programación y oferta de empleo público.

TEMA 7. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción profesional de los funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los funcionarios: Supuestos y efectos de cada una de ellas.

TEMA 8. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas de retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

TEMA 9. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

TEMA 10. Régimen de competencias específico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de personal.

III. Organización de la Hacienda Pública

TEMA 1. Actividad económica y actividad financiera. El sujeto de la actividad financiera. Funciones de la Hacienda Pública. La Hacienda Pública en la Constitución Española.

TEMA 2. Los ingresos de derecho público. Tributos: Concepto y clases. Los elementos estructurales del impuesto. Devengo. Exenciones.

TEMA 3. El Ministerio de Economía y Hacienda. Estructura y funciones.

TEMA 4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, naturaleza, objetivos, funciones y organización.

IV. Inspección y Gestión Tributaria

TEMA 1. Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. Los tributos : Concepto y clasificación. Obligados tributarios. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Hecho imponible, devengo, base imponible y liquidable. Cuota y deuda tributaria.

TEMA 2. La gestión de los tributos: Concepto. Los procedimientos de gestión tributaria: Iniciación y trámites. Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada.

TEMA 3. Las declaraciones tributarias: Concepto y clases. Las autoliquidaciones. Las comunicaciones de datos. Las retenciones. Los pagos fraccionados. Declaraciones informativas.

TEMA 4. Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración: Clases. La notificación y sus requisitos. La prescripción.

TEMA 5. Las obligaciones formales de los contribuyentes: Libros registros y facturas. La gestión censal. El Número de Identificación Fiscal.

TEMA 6. La inspección de los tributos: Concepto. Funciones de la inspección de los tributos. Personal inspector: Derechos y deberes. Agentes de la Hacienda Pública: Funciones en el área de Inspección.

TEMA 7. Funciones de la inspección de los tributos. Actuaciones de valoración. Otras actuaciones. Lugar y tiempo de las actuaciones.

TEMA 8. Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección. Facultades de la Inspección. Documentación de las actuaciones: Comunicaciones e informes.

TEMA 9. Diligencias administrativas. La diligencia de constancia de hechos: requisitos.

TEMA 10. Actas de Inspección. Concepto. Clases de actas.

TEMA 11. Obtención de información con trascendencia tributaria. Obtención por suministro. Obtención por captación. Infracciones y sanciones en esta materia.

V. Recaudación Tributaria.

TEMA 1. La recaudación: Concepto, objeto y organización. Normativa reguladora.

TEMA 2. Los obligados al pago de la deuda tributaria. Deudores principales. Sucesores en las deudas tributarias. Responsables solidarios y subsidiarios. Declaración y extensión de la responsabilidad.

TEMA 3. La extinción de la deuda tributaria (I). El pago o cumplimiento: Requisitos formales y medios de pago. Las garantías de la deuda tributaria: el derecho de prelación y la hipoteca legal tácita.

TEMA 4. La extinción de la deuda tributaria (II). Aplazamiento y fraccionamientos del pago. Competencia. Tramitación. Garantías. Falta de pago. Otras formas de extinción de las deudas: La compensación, la prescripción, la condonación y créditos incobrables e insolvencia.

TEMA 5. El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Participación de las Entidades de Crédito en el procedimiento de recaudación.

TEMA 6. La recaudación en periodo ejecutivo (I). Efectos. Recargos del periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio. Características. Providencia de apremio. Práctica de las notificaciones.

TEMA 7. La recaudación en periodo ejecutivo (II). Motivos de impugnación. Suspensión del procedimiento. Ingresos en el procedimiento de apremio: Plazos.

TEMA 8. El embargo. Ejecución de garantías. Orden de embargo. Las diligencias de embargo. Facultades de la recaudación.

TEMA 9. El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito: Procedimiento. Embargo de valores negociables.

TEMA 10. El embargo de sueldos, salarios y pensiones. Embargo de inmuebles. Las anotaciones preventivas de embargo: Requisitos. Otros embargos.

TEMA 11. La enajenación de los bienes embargados. Valoración y fijación del tipo. Formas de enajenación. Créditos incobrables: Concepto, procedimiento, efectos. Tercerías.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NORMATIVA GENERAL

* **Decreto 315/1964, de 7 de febrero**, que aprueba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
* **Ley 30/1984, de 2 de agosto**, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
* **Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio**, aprueba el Reglamento del de personal al servicio de la Administración del Estado y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas.
* **Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto**, adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAPyPAC
* **Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre**, modifica el Reglamento del Registro Central de Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas.

ACCESO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

* **Ley 70/1978, de 26 de diciembre**, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública.
* **Real Decreto 707/1979, de 5 de abril**, establece la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
* **Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio**, complementa la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública.
* **Ley 17/1993, de 23 de diciembre**, de acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea.
* **Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado.
* **Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo**, acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de nacionales de

otros Estados a los que les es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
⊗**Orden APU/1461/2002, de 6 de junio**, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

JORNADA Y PERMISOS

* **Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre**, por el que se desarrolla el artículo 30.1 f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.
* **Resolución de 10 de marzo de 2003**, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios del personal civil al servicio de la Administración General del Estado.
* **Real Decreto 180/2004, de 30 de enero**, adopta medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

* **Ley 11/1985, de 2 de agosto**, de Libertad Sindical.
* **Ley 9/1987, de 12 de junio**, de órganos de representación de los funcionarios públicos, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
* **Real Decreto 1479/1988, de 9 de diciembre**, garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales en situaciones de huelga.
* **Ley 7/1990, de 19 de julio**, Negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

* **Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

* **Real Decreto 33/1986, de 10 de enero**, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos.
* **Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo**, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

* **Ley 53/1984, de 26 de diciembre**, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas.
* **Real Decreto 598/1985, de 30 de abril**, de desarrollo de la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.

RETRIBUCIONES

* **Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero**, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
* **Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo**, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
* **Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero**, que modifica el RD 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.